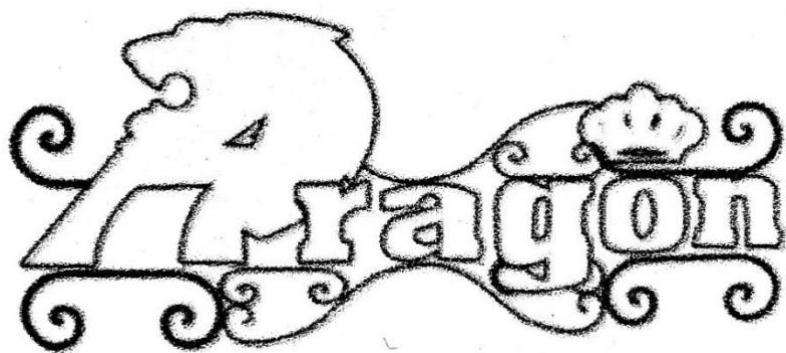




CONJUNTO RESIDENCIAL

MANUAL DE CONVIVENCIA



CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN

CLL 19 N° 45ª – 41

2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	- 3 -
OBLIGACIÓN GENERAL	- 4 -
CAPITULO I - OBJETIVOS	- 4 -
CAPITULO II – DEBERES DE LOS PROPIETARIOS	- 5 -
CAPITULO III – DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS	- 7 -
CAPITULO IV – DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	- 8 -
CAPITULO V - SEGURIDAD	- 9 -
CAPITULO VI - REUNIONES SOCIALES	- 12 -
CAPITULO VII – REPARACIONES LOCATIVAS	- 14 -
CAPITULO VIII – TRASTEOS Y MUDANZAS	- 15 -
CAPITULO IX – DE LAS ZONAS COMUNES	- 15 -
CAPITULO X – MANEJO DE BASURAS Y ESCOMBROS	- 18 -
CAPITULO XI – MASCOTAS	- 19 -
CAPITULO XII – PISCINA	- 20 -
CAPITULO XIII – DE LAS CONDUCTAS A SANCIONAR	- 21 -
CAPITULO XIV – DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES	- 24 -
CAPITULO XV – DEL DEBIDO PROCESO	- 25 -
CAPITULO XVI – DISPOSICIONES FINALES	- 26 -

MANUAL INTERNO DE CONVIVENCIA CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGÓN

Por el cual se establecen normas de convivencia, seguridad y procedimiento de sanciones de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios y residentes a cualquier título, que están obligados a la estricta observación y cumplimiento de la Ley 675 de 2001 y la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial Aragón (Escritura 3115 de 2007 Notaria Tercera del Circuito de Neiva).

INTRODUCCIÓN

Convivir en comunidad sin tener la posibilidad de elegir a nuestros vecinos, es un reto de tolerancia: la base de la convivencia está relacionada con el respeto hacia los demás, el reconocimiento de sus espacios y sus valores, en aceptar la diversidad y la pluralidad en la forma de asumir y vivir la vida cotidiana, razón por la cual el propósito del Manual de convivencia del Conjunto Residencial Aragón, es el de señalar las proposiciones que socialmente se tiene como necesarias para procurar esta realización armónica y solidaria de los individuos integrantes de la comunidad, en su desarrollo físico, espiritual, cultural, lúdico, social e intelectual, mediante el ejercicio y el respeto mutuo de los derechos fundamentales y el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley y el Reglamento de Propiedad Horizontal. El presente Manual de Convivencia es de obligatoria observancia para todos los propietarios, residentes o tenedores a cualquier título, de las unidades privadas del Conjunto Residencial Aragón.

La Administración dará a conocer a cada propietario el Manual de Convivencia. Para el caso de los arrendatarios cada copropietario se hará responsable de dar a conocer este documento, ya sea directamente o a través de la agencia de arrendamientos o quien haga sus veces.

OBLIGACIÓN GENERAL

Todo residente se hará responsable de cumplir cabalmente con lo establecido en este documento, así como sus invitados; el no acatar esto, será ocasión de sanciones que serán valoradas y ejecutadas por la administración al residente, previa notificación por escrito. En cualquier circunstancia, el residente autoriza el conocimiento y sujeción a lo establecido en este manual, de igual manera al ingreso de un visitante, el residente es responsable de su comportamiento, el cual deberá someterse también al presente Manual. En los casos en que el residente sea arrendatario del inmueble se notificará por escrito también al propietario del inmueble y en el caso en que el arrendatario no acate las normas, las sanciones serán responsabilidad del propietario quien deberá sufragarlos al ser el directo responsable de la administración del bien y el comportamiento de las personas a quienes arrienda.

Las unidades de la copropiedad se destinarán única y exclusivamente para uso residencial y las unidades privadas conformadas por parqueaderos, para estacionamiento de automotores al servicio de los propietarios, tenedores o usuarios, no podrá destinarse para usos distintos de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal, los planos y licencia de construcción.

CAPITULO I - OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del Manual de Convivencia es el servir como herramienta para el Comité de Convivencia, el Administrador, el Consejo de Administración, propietarios, arrendatarios, o cualquier otro órgano de dirección o control del Conjunto Aragón en razón de la aplicación o interpretación de la ley y del Reglamento de Propiedad Horizontal. Este contiene los derechos, deberes y obligaciones de los propietarios

o arrendatarios de los bienes privados e igualmente establece los mecanismos, procedimientos y las sanciones que contribuyan al logro de una sana convivencia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Propender por la seguridad, progreso, bienestar y convivencia de los propietarios y arrendatarios que hacen parte integral del Conjunto y de las demás personas que con ellas conviven, para obtener un desarrollo armónico de sus actividades sociales. Propiciar un ambiente de sana convivencia convirtiendo el diálogo en la mejor alternativa para solución de conflictos.

Promover la solidaridad de cada uno de los propietarios y arrendatarios para mostrar una imagen limpia y agradable del conjunto.

Exigir a los propietarios, arrendatarios o a sus representantes, el sometimiento de las normas sobre deberes y prohibiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial Aragón, en el presente Manual y las normas que en adelante se establezcan legalmente.

CAPITULO II – DEBERES DE LOS PROPIETARIOS

Teniendo en cuenta, que las relaciones de vecindad se establecen a través del intercambio de actuaciones y comunicaciones entre quienes habitan en un mismo lugar, y entre éstos y su entorno, se dictan las siguientes disposiciones para su observación y cumplimiento por parte de todos los residentes.

ARTICULO 1. Es función prioritaria de la comunidad participar en la solución de los problemas comunitarios.

ARTICULO 2. Es obligación de los propietarios asistir a las asambleas de vecinos, difundir y divulgar los reglamentos de copropiedad, el manual de convivencia, entregar estos documentos físicamente a las personas a las que les ceden sus derechos en la copropiedad a través de contratos de arrendamiento.

ARTICULO 3. Es obligación del propietario mantener el sitio de su vivienda en óptimas condiciones de seguridad y salubridad.

ARTICULO 4. Las ausencias temporales de los copropietarios o arrendatarios mayores a 8 días deberán ser informadas por escrito a la Administración con el fin de llevar un control especial sobre el inmueble. Así mismo deberá dejar por escrito las personas autorizadas para entrar y las personas a las que se pueda recurrir en caso de emergencia.

ARTICULO 5. El propietario o residente, podrá habitar el inmueble con personas que a bien tenga, respetando el derecho a la intimidad personal y familiar de los residentes del Conjunto.

ARTICULO 6. Los propietarios están obligados a velar por la integridad y conservación de los bienes comunes, con el máximo de diligencia y cuidado, así como responder por los daños que se causen.

ARTICULO 7. Todas las unidades del Conjunto Residencial Aragón se destinarán única y exclusivamente para vivienda familiar y no podrán destinarse para usos distintos, bajo ningún concepto.

ARTICULO 8. Asistir cumplidamente a todas las citaciones que se hagan para Asamblea General y Extraordinarias, todos los propietarios o sus representantes o delegados por medio de poder escrito y firmado. La inasistencia a las Asambleas, la no participación en las votaciones y no estar presente en la verificación del quórum al finalizar la Asamblea de copropietarios, será motivo de sanción económica.

ARTICULO 9. Actuar con espíritu común, respetando los derechos de los demás propietarios y residentes, debiendo mantener consideración y respeto para así poder exigir el mismo tratamiento.

ARTICULO 10. Cuidar las jardineras, zonas verdes y áreas comunes del Conjunto y cooperar con la Administración para la defensa y buena presentación de estos.

ARTICULO 11. Dar el debido trato y respeto a todos los residentes del Conjunto, como también a todo el personal que conforma el equipo de vigilancia, aseo y administración.

ARTICULO 12. Ejecutar de inmediato en su propiedad las reparaciones cuya omisión pueda ocasionar perjuicios a la propiedad común o a las demás propiedades, caso contrario responderá por los daños causados por tal omisión.

ARTICULO 13. Es deber del propietario informar por escrito a la administración del Conjunto Aragón de los cambios o modificaciones que se realicen en los muros comunes previa autorización y permiso de la autoridad competente.

ARTICULO 14. Todo vehículo automotor, motos, cuatrimotos u otro vehículo motorizado debe ingresar con una velocidad máxima de 5 km/hora.

ARTICULO 15. Todos los visitantes que ingresen al conjunto deben anunciarse en la portería y ser autorizados por el propietario o arrendatario. Si viene motorizado debe parquear en la zona determinada para este fin. Si requiere parquear después de las 12:00 p.m. (medianoche) debe pagar el valor del parqueadero estipulado. Cuando no se disponga de espacios para la ubicación de vehículos, estos deben ser dejados en la parte externa del condominio bajo la exclusiva responsabilidad de cada propietario.

ARTICULO 16. Todo propietario que haga uso de los parqueaderos para visitantes sin autorización de la administración incurre en conducta a sancionar y debe pagar el valor estipulado de dicha sanción.

ARTICULO 17. Todo propietario o residente deberá hacer uso del garaje para parquear sus vehículos y de esta forma no impedir que los demás residentes se vean afectados por la obstrucción de la vía de vehículos que no ocupan en primera instancia el garaje, que es el sitio para parquear.

CAPITULO III – DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

ARTICULO 18. Poseer, usar y disfrutar con plena autonomía su unidad privada de acuerdo con la Ley y este reglamento, dentro de las limitaciones aquí mismo expresadas.

ARTICULO 19. Enajenar, gravar, dar en anticresis o arrendamiento su unidad privada juntamente con su derecho sobre los bienes comunes, sin necesidad del consentimiento de los demás propietarios.

ARTICULO 20. Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea de propietarios con voz y voto.

ARTICULO 21. Solicitar a los organismos de la Administración la imposición de las sanciones establecidas en el presente reglamento para los infractores a las normas de convivencia aquí contempladas.

ARTICULO 22. Exigir a la Administración el fiel cumplimiento del derecho otorgado por la Ley, el Reglamento de Propiedad Horizontal y el presente Manual de Convivencia.

ARTICULO 23. Solicitar a la Administración la debida información contable, en forma anual o cuando un propietario tenga dudas sobre el manejo contable, o cualquier otra operación, previa solicitud escrita al Consejo de Administración.

ARTICULO 24. Ser escuchado por el Administrador dentro del horario de atención y/o por el Consejo de Administración con cita previa.

ARTICULO 25. Hacer uso de los bienes comunes, cumpliendo estrictamente lo reglamentado para tal efecto y lo aprobado por la Asamblea General de Copropietarios.

CAPITULO IV – DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Es un organismo de control integrado por miembros del Conjunto Residencial Aragón, con el fin de velar por la sana convivencia como medio conciliador.

ARTICULO 26. FUNCIONES:

- Conciliar en los conflictos que se presenten entre los propietarios o arrendatarios del Conjunto o entre ellos y el Administrador, el Consejo de Administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, debido a la aplicación o interpretación de la Ley 675 de 2001, del Reglamento de Propiedad Horizontal y del presente Manual.
- Procurar conciliación entre las partes en conflicto con el fin de llegar a un acuerdo productivo sin que se tomen medidas arbitrarias a favor de uno u otro propietario.
- Establecer programas y actividades de integración de la comunidad, con los fondos establecidos para tal fin.

- Las demás consideraciones disposiciones legales, como el Código Nacional de Policía y ley 675 de 2001.

PARAGRAFO 1. Los miembros del Comité de Convivencia serán elegidos por la Asamblea General de Copropietarios por un periodo de un (1) año y será integrado por un número impar de tres (3) personas y máximo cinco (5). Su participación en este Comité será ad-honorem.

PARAGRAFO 2. El Comité consagrado en el presente capítulo en ningún caso podrá imponer sanciones.

ARTICULO 27. Las consideraciones de este Comité se consignarán en un Acta, suscrita por las partes y por los miembros del Comité.

ARTICULO 28. Las partes podrán acudir para la solución de conflictos a los mecanismos alternos, de acuerdo con lo establecido en las normas legales que regulan la materia. Cuando se acuda a la autoridad jurisdiccional para resolver los conflictos referidos en el presente artículo se dará el trámite previsto en la ley.

CAPITULO V - SEGURIDAD

ARTICULO 29. La empresa de vigilancia que preste sus servicios en el Conjunto, así como todos los residentes y visitantes deberán observar y acatar las siguientes normas de seguridad:

- La vigilancia llevará en todo momento el Libro de Visitantes, libro de correspondencia y el Libro minuta, anotando de manera objetiva, precisa y sin omitir detalles, cualquier situación anormal que se presente dentro del Conjunto; obligándose a presentarlos a la Administración y el supervisor para su revisión y verificación.
- La vigilancia estará autorizada para tomar control de las posibles irregularidades de seguridad que surjan dentro del Conjunto, apoyándose cuando la situación lo

amerite, en la Policía, servicio de ambulancias, Bomberos o cualquier otra autoridad competente, notificando de inmediato a sus Supervisores y a la Oficina de Administración. Siempre deberá hacer uso de la Policía en los siguientes casos:

- Fiestas que se prolonguen después de la hora establecida por la Asamblea y cuando los involucrados se nieguen a bajar el nivel del ruido o a finalizarlas.
- Alteración del orden (peleas, amenazas a la vida, escándalos, entre otros relacionados.)
- Alarmas dentro del Conjunto por robos, atracos, secuestros, entre otros relacionados.
- La vigilancia, sin excepción, prohibirá la entrada al Conjunto de todo visitante, contratista o proveedor de servicios, cuando no se pueda hacer contacto por medio telefónico con el propietario o residente, la vigilancia en estos casos NO está autorizada para acompañarlos o escoltarlos hasta la vivienda a visitar.
- El paso de vehículos de servicio público como taxi, camionetas de tracción doble, buses y demás, está prohibido al interior de conjunto, salvo que sea en caso de emergencia y/o vulnerabilidad o con autorización de administración con anterioridad, cuya novedad será anotada en el libro de minuta e informada a la administración.
- En caso de arrendamiento o venta, el inmueble será mostrado por el propietario o por un tercero debidamente autorizado por el propietario. El personal de vigilancia no está autorizado para mostrar inmuebles en venta o arriendo.
- La vigilancia solo permitirá mudanzas que se encuentren debidamente autorizadas por la oficina de administración. Igualmente, la vigilancia deberá notificar al conductor la zona indicada de carga y descarga y velar porque no ocurran daños a los inmuebles o vehículos del Conjunto durante la mudanza.
- La vigilancia permitirá el acceso al Conjunto del personal obrero contratado por los residentes para ejecutar trabajos de construcción o remodelaciones, siempre y cuando estén debidamente autorizados por la administración o propietario y en los horarios establecidos. Los domingos y festivos no se permitirá el acceso al Conjunto personal de obra, ni cualquier clase de instalador, salvo para trabajar en alguna emergencia que se presente.
- La vigilancia deberá llamar la atención a los conductores que incurran en exceso de velocidad dentro del área del Conjunto.
- La vigilancia no podrá dejar ingresar los automotores de los visitantes cuando no existan parqueaderos disponibles.

- El personal de vigilancia revisará a la entrada y la salida los vehículos de visitantes junto con el baúl, en forma aleatoria, al igual que al personal de servicio doméstico y otros.
- La vigilancia velará por el correcto uso de los parqueaderos de visitantes. No permitirá que los vehículos se estacionen en áreas no destinadas para tal fin. En caso de encontrarse un vehículo mal estacionado, deberá notificarse al conductor para que se estacione correctamente.
- La manipulación de los dispositivos de circuito cerrado de televisión será de uso exclusivo del personal de vigilancia. Los residentes, como veedores del cumplimiento del presente manual, podrán solicitar la revisión de videos para la verificación de actos que puedan causar incomodidad entre los mismo. La extracción de información y/o grabaciones a residentes deberá ser autorizada primeramente por la administración conforme a la ley 1755 del 2015.
- El personal de vigilancia impedirá el acceso al personal domiciliario. Para reclamar un domicilio, el propietario tendrá que acercarse a portería. Únicamente serán exentos los domicilios de medicamentos en los que se justifique que el residente se encuentra incapacitado para acercarse a la portería y no hay nadie más que pueda reclamar el domicilio.
- En caso de allanamiento o embargos, el personal de vigilancia deberá informar a la administración y comunicar la novedad al supervisor de turno, quienes verificaran la veracidad del procedimiento.
- Para la salida de electrodomésticos y otros bienes de la copropiedad por personal ajeno, visitantes y empleadas del servicio doméstico, se deberá contar con la autorización escrita o vía telefónica por los propietarios o tenedores de la casa.
- Al personal de vigilancia no le es permitido: hacer mandados a los propietarios, recibir y despachar niños al colegio, guardar armas o cuidar vehículos estacionados en las bahías fuera del conjunto.
- El residente que por adeudar más de 2 meses en el pago de la expensa mensual y como medida sancionatoria, deberá bajar del vehículo para abrir las puertas principales del Conjunto Residencial Aragón. El personal de vigilancia deberá velar por la seguridad del residente mientras realiza esta tarea.

CAPITULO VI - REUNIONES SOCIALES

REUNIONES SOCIALES EN LAS UNIDADES PRIVADAS

ARTICULO 30. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 675 de 2001, obligaciones de los propietarios respecto de los bienes de dominio particular o privado, deben usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación, en forma prevista en el Reglamento de Propiedad Horizontal, absteniéndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del Conjunto, producir ruidos, molestias y actos que perturben la tranquilidad de los demás propietarios u ocupantes o afecten la salud pública.

Los principios de sana convivencia sobre límites de ruidos, sonoridad y percusión deberán ser siempre graduados en consideración al decoro y la prudencia, con educación y respeto a copropietarios, vecinos y amigos. Cualquier interrupción abusiva de la seguridad, tranquilidad por ruidos y reparaciones fuera del horario permitido, que rompa el equilibrio de la normal convivencia dará paso a sanciones. Se entenderá que hay interrupción abusiva de la seguridad y tranquilidad cuando de dos a más propietarios reporten el incidente y es deber de la Administración dar curso a la acción o querrela policiva respectiva.

ARTICULO 31. Las reuniones familiares o sociales en las unidades privadas tendrán un límite de horario así: De domingo a viernes hasta las 12:00 p.m. y de sábado y días previos a festivo hasta la 1:00 a.m., lo anterior respetando la buena convivencia y no exagerando en los volúmenes en los equipos o en los tonos de voz.

REUNIONES SOCIALES EN SALON SOCIAL O BBQ

ARTICULO 32. Las unidades que se encuentren en mora con la copropiedad por concepto de obligaciones pecuniarias o no pecuniarias no podrán hacer uso de las

zonas comunes para sus reuniones sociales, ni siquiera comprendiendo bajo el concepto de alquiler de este.

ARTICULO 33. En caso de haber varios propietarios interesados en la misma fecha y horario, la asignación se hará por orden de solicitud.

ARTICULO 34. Para recibir el salón social, el copropietario o arrendatario deberá cancelar el valor del alquiler y firmar un formato previamente elaborado, en el cual se detalla la cantidad y el estado en que se encuentran los elementos y la infraestructura de este.

ARTICULO 35. El residente deberá dejar en portería previamente un listado de las personas que asistirán a la reunión, en caso de no contar con el listado, deberá de estar alguien pendiente del teléfono para la verificación de identidad, toda persona que ingrese deberá ser apuntada en el libro de visitantes.

ARTICULO 36. El lugar utilizado, deberá ser entregado de la misma manera como fue recibido, en caso de ocasionarse daños o perjuicios a la propiedad, el responsable deberá pagar por los daños ocasionados.

ARTICULO 37. El volumen utilizado no podrá generar molestia por su impacto auditivo a los demás residentes del Conjunto, es decir, mantener los límites máximos permitidos según la ley (Resolución 0627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial).

ARTICULO 38. Está rotundamente prohibido el paso de los invitados a cualquier otra zona del Conjunto diferente a la zona social, con el fin de evitar problemas de inseguridad y molestias para el resto de los residentes.

ARTICULO 39. Las riñas o actos indecorosos serán causales de suspensión de la reunión, sin perjuicio de las sanciones legales o de policía y las consagradas en el presente reglamento.

PARAGRAFO 1. El incumplimiento a cualquiera de las anteriores reglas dará lugar a que la Administración o Consejo de Administración, se reserven el derecho de negar futuros alquileres al residente que las ha infringido, así como el préstamo de los elementos del salón social como sillas, mesas, entre otros.

CAPITULO VII – REPARACIONES LOCATIVAS

ARTICULO 40. Para modificaciones a sus unidades privadas los propietarios deben llenar los siguientes requisitos:

- Tener licencia urbanística de la entidad competente si la naturaleza de la obra y las normas urbanísticas vigentes así lo exigen.
- Que la obra proyectada no comprometa la seguridad y la solidez del Conjunto Residencial, ni afecte la salubridad de la edificación o disminuya el aire o la luz de los demás bienes particulares, ni alterar los servicios comunes o las fachadas de este.

ARTICULO 41. Las obras podrán ejecutarse, previo concepto favorable de la Administración, especificando el tipo de obra que se va a realizar y en los siguientes horarios:

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Domingos y festivos no se realizarán labores de reparaciones, excepto que sean casos de emergencia fortuita.

ARTICULO 42. Las zonas comunes del Conjunto deberán quedar en perfecto estado de limpieza, así mismo deberá instruirse al obrero para que no arroje los desechos por los shut de basuras, por las ventanas ni por los sifones u otro tipo de instalaciones.

ARTICULO 43. El transporte y eliminación de los escombros serán de manejo del propietario de la unidad y por ningún motivo serán arrojados al shut de basuras así se encuentre embolsados.

ARTICULO 44. Sí durante la ejecución de la obra, se llegare a causar algún daño a un bien común, es responsabilidad del residente, arrendatario o propietario realizar la respectiva reparación del bien afectado, en caso de no responder por estas reparaciones, el valor del daño será cargado a la próxima factura de administración.

ARTICULO 45. Sí durante la ejecución de la obra, se llegare a causar algún daño a un bien de particular ajeno, es responsabilidad del residente, arrendatario o propietario entrar a solucionar y reparar con el afectado.

CAPITULO VIII – TRASTEOS Y MUDANZAS

ARTICULO 46. Para poder retirar cualquier trasteo o mudanza es necesario un paz y salvo emitido por la administración del Conjunto Residencial Aragón.

ARTICULO 47. Se deberá enviar carta a la Administración con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación, dando aviso de este hecho, informando la fecha y hora en que lo va a realizar, el número de la unidad privada, el detalle del trasteo y el nombre de la persona que coordinará la realización de este.

ARTICULO 48. Ante posibles daños en zonas comunes por acción de la mudanza, el propietario, arrendatario o residente de esta deberá pagar las afectaciones causadas.

ARTICULO 49. El horario para la realización de trasteos y mudanzas será así:

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12.00 y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El sábado de 8.00 a.m. a 1:00 p.m.

Domingos y festivos no se realizarán trasteos o mudanzas.

ARTICULO 50. El ingreso de vehículos como camionetas o camiones de doble tracción está prohibido, todo trasteo debe ser retirado del interior del conjunto a pie y cargado en el vehículo ubicado en los lugares designados a las afueras del conjunto.

PARAGRAFO 1. Solo se permitirá el ingreso de camionetas de tracción sencilla con la debida autorización de administración.

CAPITULO IX – DE LAS ZONAS COMUNES

DE LAS AREAS DE USO COMUN

ARTICULO 51. Entiéndase por zona o área comunes, aquellas áreas que son de uso y gozo de los residentes y visitantes del Conjunto Residencial Aragón. Tales como:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| a) Salón social | b) Hall de visitantes | c) Salón de BBQ |
| d) Polideportivo | e) Parque infantil | f) Piscina |
| g) Parqueaderos de Visitantes. | | |

PARAGRAFO 1. El parqueadero de visitantes es la única zona común que su uso se encuentra destinado exclusivamente para visitantes, según los parámetros establecidos en la Ley 675 de 2001.

ARTICULO 52. OBLIGACIONES. Las enumeradas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y las siguientes:

- Garantizar que los visitantes de sus unidades privadas no alteren ni destruyan los bienes de uso común que hacen parte del Conjunto.
- Propender que su grupo familiar en especial los menores de edad cuiden las áreas destinadas al uso común del Conjunto.
- Recoger necesidades fisiológicas (excrementos y orina) que su mascota deja en los jardines y demás zonas comunes.
- Velar porque su grupo familiar (hijos) no jueguen a altas horas de la noche, provocando ruido o cualquier tipo de actos que perturben la tranquilidad y descanso de los residentes. Para el presente numeral se entienden altas horas de la noche después de las 11:00 p.m. y antes de la 6:00 a.m.

ARTICULO 53. PROHIBICIONES. las enumeradas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y las siguientes:

- Utilizar las zonas comunes para escribir en las paredes y ensuciar las mismas.
- Realizar cualquier tipo de obra que afecte, modifique, obstruya o encierre zonas, áreas, instalaciones o servicios comunes diferentes a los aprobados por la Asamblea.
- Arrojar basuras, desperdicios, escombros y/u otro material de desecho en cualquier área de uso común.
- Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas en las áreas comunes, salvo que se haya pagado los derechos de alquiler del lugar.
- Dejar las necesidades fisiológicas (excrementos y orina) de las mascotas en las zonas comunes.
- Utilizar las áreas comunes para fines diferentes a los que fueron destinados.

ARTICULO 54. RESTRICCION DE USO. El residente que adeude más de dos meses del pago de la expensa mensual no podrá hacer uso de las siguientes zonas comunes, aún mediante título de alquiler de este: Salón social, Salón BBQ y Piscina.

ALQUILER DE ÁREAS COMUNES

ARTICULO 55. Según la Ley 675 de 2001, artículo 72, establece que el Conjunto Residencial puede realizar aprovechamiento económico de las áreas comunes para la realización de eventos privados en condiciones de justicia y equidad.

ARTICULO 56. Las áreas comunes que por decisión de Asamblea General tienen cobro de alquiler son las siguientes:

- a) Salón social b) BBQ c) Parqueaderos de visitantes.

ARTICULO 57. Los horarios y precios de alquiler de las áreas comunes son los siguientes:

LUGAR	HORA	VALOR ALQUILER
Salón Social	De 10:00 am a 6:00 pm	2.7 SMDLV
	De 6:00 pm a 12:00 am	3.3 SMDLV
BBQ	De 10:00 am a 12:00am	1 SMDLV
Parqueadero de visitantes	Entre 12:00a.m.(medianoche) hasta las 7:00a.m.	0.17 SMDLV

PARAGRAFO 1: Se considera visitante una persona que permanezca en el Conjunto máximo por 15 días consecutivos. Si la persona permanece por plazo superior a los 15 días pasa a ser residente.

PARAGRAFO 2: El visitante que haga uso del parqueadero de visitantes entre las 12:00a.m. (medianoche) hasta las 7:00am deberá pagar el valor del alquiler del parqueadero hasta por máximo quince (15) días consecutivos que es el periodo que se definió para ser visitante. En las horas del día no se alquila el parqueadero.

PARAGRAFO 3. Entiéndase la sigla SMDLV como Salario Mínimo Diario Legal Vigente en Colombia

ARTICULO 58. Las zonas comunes que no requieren alquiler como piscina y polideportivo, pueden ser apartadas para eventos privados mediante carta dirigida a administración especificando fecha y hora de este.

CAPITULO X – MANEJO DE BASURAS Y ESCOMBROS

ARTICULO 59. Todos los residentes podrán eliminar sus residuos con la observancia estricta de los siguientes parámetros:

- Utilizar las bolsas plásticas debidamente anudadas, cuyo tamaño no obstruya el shut de basuras.
- Dejar las bolsas de basura fuera de la unidad residencial los martes, Jueves y Sábado antes de las 7:00 am, durante el transcurso de la mañana la persona encargada pasará haciendo la debida recolección.
- Si la persona encargada de la recolección de la basura ya ha pasado y aún tiene basura en la casa, es responsabilidad del residente acercarse al shut a depositar los desechos, siempre y cuando no haya pasado el carro de la basura.
- Se prohíbe dejar bolsas de basura fuera del shut. Este comportamiento acarreará sanciones.
- Se prohíbe arrojar al shut desechos de comidas, empaques, cajas u otros elementos sin embolsar. Este comportamiento acarreará sanciones.
- No arrojar por el shut de basuras materiales como vidrio, escombros o sustancias corrosivas, que puedan obstruirlo o causarle deterioro.
- Las basuras o residuos no podrán depositarse en los contenedores distribuidos en las zonas comunes, parqueaderos etc, diferentes al cuarto destinado para tal fin.
- A los residentes que adeuden el pago de la expensa mensual por más de 2 meses, les será suspendido el servicio de recolección de basuras hasta que se encuentren a paz y salvo de todo concepto.

CAPITULO XI – MASCOTAS

ARTICULO 60. Parte del bienestar y derecho de los residentes del Conjunto Residencial Aragón es la tenencia de mascotas, para esto es primordial contar con los criterios de higiene y cuidado que ellos ameritan, esto se encuentra regulado en concordancia con la ley 1801 de 2016 y a continuación se presentan unas pautas para procurar una buena convivencia dentro del conjunto:

- Las mascotas deben contar con las vacunas necesarias según lo disponga la ley y tener su respectivo certificado o carné de vacunación.
- Toda mascota podrá ser paseada en el interior del conjunto por una persona responsable, contando con su debida correa o collar.
- Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en las zonas comunes, con bozal, trailla o demás implementos establecidos por las normas vigentes.
- Los excrementos y esfínteres de las mascotas que se produzcan durante su desplazamiento en las áreas comunes deberán ser recogidas por la persona responsable dejando el sitio libre de residuos de orina y excrementos.
- Las necesidades fisiológicas (excremento u orina) de las mascotas no podrán ser arrojadas en los sitios de recolección de basura del conjunto o ser dejadas en cualquier sitio de las zonas comunes.
- Procurar mantener en calma a la mascota para que no perturbe la tranquilidad diurna y nocturna de los residentes con ruidos, ladridos o aullidos.
- Se prohíbe promover cualquier enfrentamiento o peleas entre mascotas.
- Se prohíbe el ingreso de cuidadores, médicos veterinarios, paseadores u otro personal externo, para esto, el dueño deberá llevarlo hasta la portería. Exceptuando casos de aplicación de medicamentos o que el dueño se encuentre incapacitado para trasladarlo.
- Queda prohibido el alistamiento, baño o peluquería de mascotas en áreas comunes del Conjunto Residencial.
- Los daños ocasionados por las mascotas en zonas comunes u otras unidades residenciales, son de entera responsabilidad del propietario. En caso de ser daño a zona común, el valor total de reparación podrá ser cargado al cobro de la expensa mensual.

- Acoger las disposiciones legales o reglamentarias de los entes competentes sobre la tenencia de mascotas en unidades residenciales de propiedad horizontal.

CAPITULO XII – PISCINA

ARTICULO 61. HORARIOS. Se puede hacer uso de la piscina todos los días, excepto el primer día hábil de la semana (lunes o martes si es antecedido por un lunes festivo), en horario de 9:00 am a 10:00 pm.

ARTICULO 62. REGLAMENTO PARA USO DE LA PISCINA. Las siguientes recomendaciones son de estricto cumplimiento para el buen funcionamiento de la piscina.

- Prohibido el uso de la piscina a personas con heridas visibles.
- Prohibido el uso de la piscina a personas en estado de embriaguez.
- Ducharse antes de entrar a la piscina.
- Prohibido el consumo de alimentos, bebidas y cigarrillos en el área circundante a la piscina.
- Prohibido el uso de la piscina a menores de 12 años sin la debida supervisión de un adulto responsable.
- Prohibido el ingreso a la piscina de animales domésticos.
- Se exige a los bañistas el uso de vestidos de baño adecuados, así como el uso de gorros de baño.
- Prohibido los juegos bruscos y las carreras en las áreas circundantes a la piscina.
- No utilizar elementos como bronceadores, aceites, cremas, jabones ni otros elementos que contengan sustancias grasosas, en caso de llegar a usarlos, ducharse antes del ingreso a la piscina.
- Si se utiliza algún dispositivo de sonido, utilizarlo con volumen moderado y lejos del agua para evitar muerte por electrocución.

ARTICULO 63. RESTRICCIONES DE USO. A los residentes que adeuden el pago de la expensa mensual por más de 2 meses, les será suspendido el servicio de piscina hasta que se encuentren a paz y salvo de todo concepto.

CAPITULO XIII – DE LAS CONDUCTAS A SANCIONAR

DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD DE CONDUCTAS

ARTICULO 64. Las conductas objeto de sanción se determinarán según sea el nivel de gravedad de estas.

ARTICULO 65. CONDUCTAS LEVES. Son las conductas a sancionar que no requieren el cobro de un valor monetario para exhortar al propietario, se deberá pasar comunicación por escrito y se dejará evidencia de esto. Si se reincide en la conducta se aplicará cobro de valor por reincidencia, expresada en el artículo 69 del presente reglamento. Las conductas que se consideran leves son:

- La producción de ruidos, vapores, gases o humos nocivos para la salud.
- Los olores nocivos generados por descomposición de alimentos, basuras.
- Trasladar la basura al shut sin el debido cuidado o dejar residuos en su recorrido.
- Depositar basuras fuera del shut.
- Será objeto de sanción quien en horas de la noche y la madrugada ocasione ruidos molestos reiterativos con lavadoras, taladros, aspiradoras, equipos de sonido, televisores, teatros en casa, videojuegos entre otros.
- El uso de vehículo sin silenciador o con música con alto volumen.
- Lavar los vehículos dentro del Conjunto.
- La fijación de avisos publicitarios de venta o arrendamiento exagerados en las barandas de los balcones.
- La práctica de juegos o deportes en las áreas de circulación y puntos fijos en altas horas de la noche.
- Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función de los miembros de seguridad del Conjunto Residencial.
- Accionar sin causa justificada campanas o alarmas.
- Utilizar las ventanas o balcones para colgar, zapatos, ropas o tapetes, entre otros.

ARTICULO 66. CONDUCTAS GRAVES. Son aquellas conductas a sancionar que pueden afectar la salud de los integrantes del Conjunto Aragón y usar en forma equivocada las zonas comunes. Se establece un cobro de valor monetario, si se reincide en la conducta se aplicará cobro de valor por reincidencia, expresada en el artículo 69 del presente reglamento. Las conductas que se consideran graves son:

- El que permita, en su calidad de propietario, poseedor, tenedor o cuidador que las mascotas deambulen sin control en las zonas comunes del Conjunto Residencial.
- No recoger necesidades fisiológicas (excrementos y orina) de las mascotas que se produzcan en las áreas comunes.
- Dejar, embolsadas o sin embolsar, las necesidades fisiológicas (excremento u orina) de las mascotas en los sitios de recolección de basura del conjunto o que sean dejadas en cualquier sitio de las zonas comunes.
- Arrojar basuras, paquetes, colillas de cigarrillos, papeles en las zonas comunes.
- Parquear cualquier vehículo obstaculizando la entrada o salida de otros vehículos a su respectivo garaje.
- Usar el garaje de la casa con otro fin diferente al de parquear los vehículos teniendo vehículos.
- Que los residentes usen los parqueaderos de visitantes.
- Permitir que los visitantes parqueen los vehículos en sitios diferentes a los parqueaderos destinados para este fin específico.
- El almacenamiento de gasolina, petróleo y cilindros de gas que no cumplan con las especificaciones técnicas de almacenamiento y seguridad.
- Utilizar calderas, motores, máquinas o aparatos similares que no se encuentren en condiciones aptas de funcionamiento.
- Propiciar la ocupación indebida de las zonas comunes.
- Sacar la basura en horarios no autorizados o en sitios diferentes a los indicados en este manual.
- Permitir que las mascotas esparzan, parcial o totalmente, en zonas comunes,

el contenido de las bolsas y recipientes para la basura.

- Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes comunes.

ARTICULO 67. CONDUCTAS GRAVÍSIMAS. Son aquellas conductas que pueden poner en riesgo la vida de los propietarios de los bienes, niños, visitantes y demás personas que circulan por el Conjunto Residencial Aragón. Si se reincide en la conducta se aplicará cobro de valor por reincidencia, expresada en el artículo 69 del presente reglamento. Se establece un cobro de valor monetario. Las conductas que se consideran gravísimas son:

- Generar sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo.
- Alterar la tranquilidad en las zonas comunes.
- Mantener las puertas de evacuación bloqueadas.
- Mantener conexiones eléctricas y/o de gas defectuosas.
- Refñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
- Modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos.
- Realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar del Conjunto.
- Trasladar un canino de raza potencialmente peligrosa en zonas comunes, sin bozal, correa o demás implementos establecidos por las normas vigentes.
- Tolerar, permitir o inducir que una mascota ataque a una persona, otra mascota o a bienes de terceros.
- Almacenar o vender sustancias psicoactivas en cualquier lugar del Conjunto.
- El empleo de la casa o zonas comunes para el establecimiento de juegos de azar.
- El empleo de la cualquier lugar del Conjunto para el establecimiento de actividades de proxenetismo y/o prostitución.
- El consumo de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, cualquiera que sea su dosis, en zonas comunes.

- La tenencia de explosivos, pólvora, y fuegos artificiales.
- Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes.
- Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad.
- Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a los miembros de seguridad o trabajadores del Conjunto Residencial.

CAPITULO XIV – DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

ARTICULO 68. VALOR DE LAS SANCIONES. El valor de las sanciones se determinará según la gravedad de la conducta y la reincidencia en la misma. De la siguiente manera:

Tipo de Conducta a Sancionar	Sanción pecuniaria
Leve	0 SMDLV
Grave	1.5 SMDLV
Gravísima	3 SMDLV
Reincidencia	Aumento del 5% del último valor cobrado.

PARAGRAFO. Entiéndase la sigla SMDLV como Salario Mínimo Diario Legal Vigente en Colombia.

ARTICULO 69. SANCIONES POR REINCIDENCIA. Son aquellas sanciones que se impondrán por reincidir en cualquiera de las conductas expresas en este manual o en su caso respectivamente, la Ley 1801 de 2016.

ARTICULO 70. Las sanciones por reincidencias serán acumulables según la cantidad de veces que se reincida en el acto.

CAPITULO XV – DEL DEBIDO PROCESO

ARTICULO 71. JUSTIFICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. El propietario, residente o arrendatario del Conjunto Aragón se rige por las normas establecidas en el presente Manual, la Ley 675 de 2001, la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto Residencial Aragón (Escritura 3115 de 2007 Notaria Tercera del Circuito de Neiva). Con el debido proceso estipulado a continuación, se busca garantizar al propietario, residente o arrendatario la oportunidad de hacer uso de los diferentes recursos para su defensa. Este proceso permite indagar, analizar y valorar las faltas en las que se haya podido incurrir presentes en las normas mencionadas anteriormente.

ARTÍCULO 72. Se denomina DEBIDO PROCESO, al conducto regular que determina las instancias a seguir en caso de haberse cometido una falta leve, grave o gravísima, en cuanto a la responsabilidad del propietario, residente o arrendatario en cada caso y los procedimientos respectivos, respetando el derecho a la defensa que tiene cada uno. Así mismo, hace referencia a los criterios, principios y procedimientos que se deben tener en cuenta para adelantar un proceso, con el fin de atender formativa, justa y oportunamente los conflictos entre los miembros de la conjunto Aragón. Este proceso incluye: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a enterarse de las faltas de las cuales se le acusa y a conocer el resultado de la situación imputada.

ARTÍCULO 73. Las sanciones señaladas tienen como finalidad mantener la buena convivencia en términos de salud pública, seguridad y ambiente tranquilo entre los residentes del Conjunto Aragón.

ARTICULO 74. El debido proceso en el Conjunto Residencial Aragón se dictará de la siguiente forma:

1. Notificación por aviso por parte de la administración del conjunto al propietario infractor.

2. El administrador informará al Comité de Convivencia para encontrar soluciones entre las partes.
3. Presentación de descargos por parte del propietario, residente o arrendatario responsable de la conducta a sancionar.
4. Análisis y valoración de las pruebas por parte del Consejo de Administración.
5. Fallo.

CAPITULO XVI – DISPOSICIONES FINALES

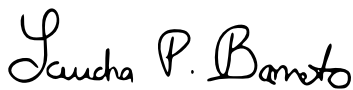
ARTICULO 75. El presente manual podrá ser reformado y adicionado por los copropietarios en asamblea general ordinaria o extraordinaria convocada para tal efecto según lo dispuesto en la Ley 675 de 2001.

ARTICULO 76. El desconocimiento de las normas establecidas en este manual de convivencia no podrá constituirse en un argumento para su incumplimiento.

ARTICULO 77. VIGENCIA. El presente manual rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones anteriores y en especial las que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Aprobado y Modificado en el Municipio de Neiva (Huila), el día tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021).



Presidente de la Asamblea

Secretario de la Asamblea